

[14] [경고, 주의] 사항

1. 제 목 : 계획 급수량 변경에 따른 배수지 용량 검토 미흡
2. 조치부서 : ○○○○처(주의), □□□□본부(경고)
3. 관 련 자 : EEE(주의), FFF(경고)
4. 내 용 :

위 관련자 EEE는 2013. 1. 31.부터 2014. 1. 22.까지, FFF는 2014. 1. 23.부터 2016. 1. 30.까지 □□□□본부에 근무하면서 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 도시개발사업지구의 개발업무를 담당하였다.

2013. 11. 12. □□□□본부에서는 □□도 ◇◇시와 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 도시개발사업지구의 상수도 공급을 위해 [표 52]와 같이 배수지 설치 규모 및 비용 부담에 관한 협약(이하 ‘부담금 협약’이라 한다)을 체결하고, 2015. 7. 13. 착공하여 2016. 3. 31. 공사를 완료하였다.

[표 52] ◇◇◇◇◇◇◇◇ 지구 외 배수지 설치 협약 내용

구분	계획 급수량	배수지 용량	분담 비율	사업비	비고
LH	17,128m³/일	8,564m³	71.37%	5,079,402,900원	◇◇◇◇◇◇◇◇
◇◇시	6,200m³/일	3,436m³	28.63%	2,037,597,100원	지구 외
합계	23,328m³/일	12,000m³	100.00%	7,117,000,000원	보상설계·공사비 일체

자료 : ◇◇◇◇◇◇◇◇ 도시개발사업 상수도 원인자부담금 납부 협약서 재구성

한편, 2012. 10. 24. ◇◇시에서 공고한 「2020년 ◇◇도시기본계획」에 따르면 ◇◇시의 가구당 인구수는 기존 도시기본계획 대비 [표 53]과 같이 변경되었다.

[표 53] ◇◇시 도시환경지표

구분		2010년	2015년	2020년	비고
가구원 수 (인/가구)	기정	2.78	2.70	2.63	2020년 ◇◇도시기본계획 (◇◇시 공고 제2008-1574호(2008. 5. 1.))
	변경	2.78	2.60	2.50	2020년 ◇◇도시기본계획 (◇◇시 공고 제2012-2414호(2012.10.24.))

자료 : 「2020년 ◇◇도시기본계획」자료 재구성

또한, 2014. 12. 4. 고시한 「◇◇시 수도정비기본계획(변경)」에 따르면 계획 1인 1일 최대급수량 원단위는 [표 54]와 같이 변경되었다.

[표 54] ◇◇시 급수량 원단위

구분		목표 연도						비고
일 최대 급수량 (ℓ/인·일)	기정	2006	2011	2016년				◇◇시 수도정비기본계획(변경) (◇◇시 고시 제2008-303호(2008.10.20.))
		377	396	403				
	변경			2015	2020	2025	2030년	◇◇시 수도정비기본계획(변경) (◇◇시 고시 제2014-385호(2014.12. 4.))
				321	321	321	321	

자료 : 「◇◇시 수도정비기본계획(변경)」자료 재구성

「상수도시설기준(환경부)」 7.2.3에 따르면 배수지의 유효 용량은 급수구역의 계획 1일 최대 급수량의 12시간분 이상을 표준으로 하여야 한다고 규정하고 있으며,

부담금 협약서 제4조 2호 나목에 따르면 배수지는 ‘갑(◇◇시장)’과 ‘을(한국토지주택공사 ○○○○본부장)’이 배수지 필요 용량에 따라 사업비를 분담하며, 신설되는 배수지 유효수량은 계획 1일 최대 급수량의 12시간분 이상으로 한다고 규정하고 있다.

또한, 협약서 제5조 제2항에 따르면 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 개발계획 변경으로 인한 상수도 계획급수인구의 변경에 따른 급수량 증감 시에는 ‘갑’과 ‘을’이 협의하여 정산 처리하되, 배수지 및 배수관로 준공 시점까지 변경한 경우로 한다고 규정하고 있다.

따라서 배수지를 설치할 때에는 개발계획 변경 등으로 인한 계획 급수량의 증감을 고려하여 배수지 용량이 실제 필요 수량보다 부족하거나 과하지 않도록 계획하여야 한다.

그러나 관련자 EEE는 2012. 10. 24. ◇◇시 도시기본계획이 변경 공고되어 ◇◇◇◇◇◇지구 준공연도인 2015년도의 가구당 인구수가 2.7인에서 2.6인으로 변경되었는데도, 이에 대한 검토 없이 가구당 2.7인이 적용된 당시 최종 실시계획 인가서³⁶⁾를 기준으로 2013. 11. 12. 부담금 협약을 체결하였으며,

[표 55] 계획 급수량 비교(협약 당시 기준)

구분		협약 시(A)	조정안(B)	차이(B-A)	비고
급수 인구	세대수	15,064호	15,064호	-	단독주택(426호) 세입자 150% 반영
	가구당 인구수	2.7인/가구	2.6인/가구	감 0.1인/가구	
	계획급수인구 ①	42,397인	40,828인	감 1,569인	
급수량 원단위 ②		404L/인·일	404L/인·일	-	계획 1인 1일 최대
계획 급수량 ①×②		17,128m³/일	16,495m³/일	감 633m³/일	
배수지 용량		8,564m³	8,248m³	감 316m³	

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

관련자 FFF는 2014. 12. 4. ◇◇시 수도정비기본계획이 변경 고시되어 ◇◇시의 급수량 원단위가 감소하였는데도, 이에 대한 검토 없이 협약 당시 용량을 기준으로 2015. 3월 배수지 설계를 완료하고 같은 해 7. 13. 착공하여 2016. 3. 31. 공사를 완료하였다.

36) ◇◇◇◇◇◇ 도시개발사업 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경)(♡♡♡♡부 고시 제2012-741호(2012. 11. 1.))

[표 56] 계획 급수량 비교(배수지 설치 당시 기준)

구분		협약 시(A)	조정안(B)	차이(B-A)	비고
급수 인구	세대수	15,064호	15,695호 ³⁷⁾	증 631호	단독주택(426호) 세입자 150% 반영
	가구당 인구수	2.7인/가구	2.6인/가구	감 0.1인/가구	
	계획급수인구 ①	42,397인	42,469인	증 72인	
급수량 원단위 ②		404L/인·일	321L/인·일	감 83L/인·일	계획 1인 1일 최대
계획 급수량 ①×②		17,128m³/일	13,633m³/일	감 3,495m³/일	
배수지 용량		8,564m³	6,817m³	감 1,747m³	

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

그 결과 실제 필요 수량보다 배수지 규모를 크게 설치하여 관련 사업비 1,036백만 원이 낭비될 우려³⁸⁾가 있다.

[표 57] 배수지 사업비 부담액 변동 추정

구분	기정(A)	변경(B)	차이(B-A)	비고
계획 급수량	17,128m³/일	13,633m³/일	감 3,495m³/일	
배수지 용량(LH)	8,564m³	6,817m³	감 1,747m³	
단위 사업비 ³⁹⁾	593천 원/m³			
배수지 사업비(LH)	5,079백만 원	4,043백만 원	감 1,036백만 원	

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

다만 관련자 EEE의 경우 상수도 원인자부담금에 대한 公社와 ◇◇시간 이견으로 2009. 11월 최초 협의 이후 3년이 넘는 기간 동안 협약 체결이 이루어지지 않고 있던 점, ◇◇시에서 부담금 협약 미체결을 사유로 민간 공동주택의 사업승인을 보류하여 손해배상 청구 민원이 제기되는 등 조속히 협약을 체결해야 했던 점, 협약을 체결하면서 公社가 부담하는 배수지 사업비에 대해 향후 행정소송 등을 제기할 예정임을 고지⁴⁰⁾하였고 현재 소송을 진행 중인 점, 계획급수인구

37) 배수지 설계 및 착공 당시('15년 상반기) 최종 실시계획 인가 기준(♣♣♣♣부 고시 제014-266호(2014. 5. 23.))

38) 2015. 8. 10. ○○○○본부에서는 '◇◇◇◇◇◇ 도시개발사업 상수도 원인자부담금 납부 협약'과 관련하여 원인자부담금과 배수지 설치비용 중복 부과에 대해 상수도 원인자부담금 부과처분 취소 소송을 제기하였음(◎◎실-7156호(2015. 8. 10.)) : (청구취지) 사업 시행자에게 상수도 원인자부담금(14,072백만 원)을 부과하면서, 배수지 사업비(5,079백만 원)까지 부담하도록 한 것은 이중 부과에 해당하므로 배수지 사업비만큼 원인자부담금에서 공제 필요

39) 협약서 상 배수지 설치 사업비 기준(7,117백만 원 ÷ 12,000m³)

40) ◇◇◇◇ 상수도 원인자부담금 협약체결 관련 업무협조 요청(公社→◇◇시)(○○○○○○단-3188호(2013. 4. 2.))

변경에 따른 급수량 증감에 대해 배수지 사업비를 정산할 수 있도록 부담금
협약서에 명시⁴¹⁾한 점,

관련자 FFF의 경우 수도정비기본계획이 변경 고시되기 전인 2014. 11. 27.에
이미 기본 및 실시설계 안을 마련하여 ◇◇시와 협의하는 등 배수지 설계가 진행
되고 있었던 점, 2016. 2월 최초 입주에 맞춰 배수지 설치가 시급하였던 상황으로
수도정비기본계획이 변경된 사실을 인지하기 어려웠던 점, 배수지 설치 위치 협의
지난 및 설계·시공 기간 부족에도 불구하고 적극적인 업무 처리로 입주 전 배수지
공사를 차질 없이 완료한 점이 인정된다.

따라서 관련자들의 행위는 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

배수지 설치 협약 업무를 소홀히 한 관련자 EEE에게 ‘주의’를 촉구하시기
바랍니다(주의).

▣▣▣▣본부장은

배수지 용량 검토를 소홀히 한 관련자 FFF에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다
(경고).

41) 제5조(사업비의 정산) ② ◇◇◇◇◇◇ 개발계획 변경으로 인한 상수도 계획급수인구의 변경에 따른 급수량 증감 시에는
“갑”과 “을”이 협의하여 정산 처리하되, 배수지 및 배수관로 준공 시점까지 변경한 경우로 한다.